

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9245/2539

อัยการ แม่ฮ่องสอน
นาง จารุณี ไพศาลสุขชัย
นาย สุชาติ ฟอง น้ำ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
มาตรา 30

ศาลพิพากษารับรณนัตของกลางให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรณนัตของกลางหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ถือได้ว่าผู้ร้องมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บังคับให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องขอเข้าในคดีก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 วรรคสอง แม้พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันในท้องถิ่นแต่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ "ข่าวสด" ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ออกในส่วนกลางที่ส่งไปจำหน่ายทั่วไปในราชอาณาจักร อันเป็นการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวันติดต่อกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ถือได้ว่าผู้ร้องได้ทราบประกาศแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอคืนรณนัตของกลางแก่ผู้ร้องหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอินคำนวณเป็นเฮโรอินบริสุทธิ์น้ำหนัก 39.5 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2538 ว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31 จำคุก 12 ปี 6 เดือนริบรยนต์หมายเลขทะเบียน ค-9062 เชียงใหม่ ของกลางโดยให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 29 สิงหาคม 2538 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่เกี่ยวกับรยนต์ของกลางอ้างว่า รยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องผู้ร้องไม่ได้เกี่ยวข้องรู้เห็นในการกระทำความผิดของจำเลยผู้ร้องไม่ทราบว่าจำเลยถูกฟ้องและไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าพนักงานอัยการฟ้องและขอให้ริบรยนต์ของกลาง จึงไม่อาจยื่นคำร้องเข้าดำเนินคดีก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาได้ ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่เฉพาะเรื่องริบของกลาง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยในข้อหา มีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้รยนต์ของกลางตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อมาผู้อำนวยการกองตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ "ข่าวสด" ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันประจำวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2538 ติดต่อกันรวม 2 วัน เพื่อประกาศให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30

ปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่า ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ในส่วนที่ส่งบริษัทยนต์ของกลางได้หรือไม่นั้นศาลฎีกาเห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษารับริษัทยนต์ของกลางให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2538 ผู้ร้องเพิ่งมายื่นคำร้องขอคืนริษัทยนต์ของกลางเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2538 หลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วถือได้ว่า ผู้ร้องมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บังคับให้ผู้เจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 วรรคสอง แม้พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันในท้องถิ่นแต่ก็ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ "ข่าวสด" ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ออกในส่วนกลาง ที่ส่งไปจำหน่ายทั่วไปในราชอาณาจักร อันเป็นการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวันติดต่อกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ถือได้ว่า ผู้ร้องได้ทราบประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอคืนริษัทยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วศาลล่างทั้งสองไม่รับคำร้องขอของผู้ร้องไว้ไต่สวนชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ